

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

(Số: ____/HĐTD-MAFC ngày ____)

Hợp Đồng Tín Dụng này được lập và ký kết vào ngày ____ tháng ____ năm ____, tại _____, bởi và giữa:

BÊN CHO VAY: CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Địa chỉ: 91 Pasteur, Phường Sài Gòn, TP. HCM

Mã số doanh nghiệp: 0311132506

Điện thoại: (028) 7300 7777

Fax: (028) 6299 0894

Đại diện theo ủy quyền: Ông/Bà _____

CCCD/Thẻ căn cước số: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____

Theo Quyết định Ủy quyền nhân sự ký kết một số loại hợp đồng, văn bản số _____ do _____ ký ngày ____ tháng ____ năm ____.

BÊN VAY: [Ông/Bà] _____

CCCD/Thẻ căn cước số: _____ do _____ cấp ngày _____

Ngày sinh: _____ Số điện thoại: _____

Địa chỉ thường trú: _____

Địa chỉ cư trú hiện tại: _____

và

[Ông/Bà] _____

CCCD/Thẻ căn cước số: _____ do _____ cấp ngày _____

Ngày sinh: _____ Số điện thoại: _____

Địa chỉ thường trú: _____

Địa chỉ cư trú hiện tại: _____

và

[Ông/Bà] _____

CCCD/Thẻ căn cước số: _____ do _____ cấp ngày _____

Ngày sinh: _____ Số điện thoại: _____

Địa chỉ thường trú: _____

Địa chỉ cư trú hiện tại: _____

Căn cứ vào nhu cầu và thỏa thuận giữa hai Bên, hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng tín dụng này với các điều kiện và điều khoản như được đề cập chi tiết bên dưới.

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

1.1 MAFC có nghĩa là Bên Cho Vay có tên gọi đầy đủ là Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Mirae Asset (Việt Nam).

1.2 Khách Hàng có nghĩa là Bên Vay có các chi tiết nêu ở phần đầu Hợp đồng tín dụng này.

1.3 Hợp Đồng là Hợp đồng tín dụng này và có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm theo thỏa thuận giữa MAFC và Khách Hàng.

Biểu mẫu này áp dụng từ 30/01/2026

- 1.4 Số Tiền Vay** là số nợ gốc, được nêu tại Điều 2 Hợp Đồng này.
- 1.5 Dư Nợ** là bất kỳ hoặc tất cả các khoản tiền mà Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán cho MAFC. Dư Nợ bao gồm nợ gốc, lãi, phí, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác tại từng thời điểm cụ thể theo quy định của Hợp Đồng này và các quy định pháp luật có liên quan.
- 1.6 Lãi Suất** là mức được các bên thỏa thuận và được nêu tại Khoản 3.1 Điều 3 bên dưới.
- 1.7 Bên Bán** có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức bán xe ô tô cho Khách Hàng.
- 1.8 Số Tiền Trả Trước** có nghĩa là khoản tiền Khách Hàng trả trước cho Bên Bán để mua xe ô tô.
- 1.9 Bên Thế Chấp** là chủ sở hữu của xe ô tô được thế chấp cho MAFC để bảo đảm cho khoản vay của Khách Hàng tại MAFC.
- 1.10 Hợp Đồng Thế Chấp** là thỏa thuận giữa Bên Thế Chấp và MAFC.
- 1.11 Tài Sản Thế Chấp** là xe ô tô và/hoặc các tài sản thế chấp bổ sung khác theo từng thời kỳ thuộc quyền sở hữu của Bên Thế Chấp và được Bên Thế Chấp thế chấp cho MAFC để bảo đảm cho khoản vay của Khách Hàng.
- 1.12 Ngày Thanh Toán** có nghĩa là các ngày dương lịch được xác định và ghi rõ trong Lịch Thanh Toán và đề cập tại Điểm c và d Điều 2 bên dưới hoặc thay đổi theo từng thời điểm theo sự chấp thuận của MAFC.
- 1.13 Thời Hạn Cho Vay** là khoảng thời gian được tính từ ngày tiếp theo của Ngày Giải Ngân đến thời điểm Khách Hàng phải trả hết nợ gốc và lãi tiền vay theo thỏa thuận theo quy định tại Hợp Đồng này.
- 1.14 Số Tiền Trả Hàng Tháng** là khoản tiền bao gồm một phần nợ gốc, lãi, phí, và các nghĩa vụ tài chính khác theo thỏa thuận mà Khách Hàng phải thanh toán cho MAFC định kỳ hàng tháng vào Ngày Thanh Toán.
- 1.15 Ngày Làm Việc** có nghĩa là bất kỳ ngày nào; ngoại trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc một ngày mà MAFC được cho phép hoặc buộc phải ngừng hoạt động theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 1.16 Lịch Thanh Toán** là bảng biểu diễn giải các thông tin: kỳ thanh toán, Ngày Thanh Toán, Số Tiền Trả Hàng Tháng, nợ gốc còn lại mà Khách Hàng phải thanh toán cho MAFC.
- 1.17 Hướng Dẫn Thanh Toán** là những chỉ dẫn của MAFC cho Khách Hàng về cách thức thanh toán khoản vay và được cung cấp cho Khách Hàng tại thời điểm ký kết Hợp Đồng này.
- 1.18 VND hoặc Đồng Việt Nam** có nghĩa là tiền tệ hợp pháp của Việt Nam.
- 1.19 Yếu tố xác thực** là số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Thẻ căn cước, số điện thoại, mã OTP hoặc yếu tố khác phù hợp quy định pháp luật được MAFC sử dụng để xác thực Khách Hàng và/hoặc xác thực yêu cầu của Khách Hàng. Tùy từng lần truy cập và từng yêu cầu thực hiện của Khách Hàng, một hoặc một số Yếu tố xác thực sẽ được MAFC yêu cầu trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật.

ĐIỀU 2. CÁC THỎA THUẬN VAY

Khách Hàng đề nghị vay và MAFC đồng ý cho Khách Hàng vay một khoản tiền bằng với Số Tiền Vay. Chi tiết khoản vay theo thỏa thuận như sau:

- a. **Số Tiền Vay:** _____ VND (Bằng chữ: _____)
- b. **Thời Hạn Cho Vay:** _____ tháng.
- c. **Lịch Thanh Toán:** Sau khi giải ngân khoản vay, MAFC sẽ gửi lịch thanh toán cho Khách Hàng thông qua cách thức được quy định tại Khoản 6.7 Điều 6 của Hợp Đồng này. Lịch thanh toán được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thay đổi về lịch thanh toán sẽ được thông báo đến Khách Hàng thông qua cách thức được quy định tại Khoản 6.7 Điều 6 của Hợp Đồng này.
- d. **Ngày Thanh Toán:** Việc thanh toán sẽ được thực hiện định kỳ hàng tháng và chia thành [...] đợt. Ngày thanh toán trong đợt thanh toán đầu tiên sẽ được xác định tại Lịch Thanh Toán. Ngày

thanh toán trong các đợt thanh toán tiếp theo sẽ là ngày tương ứng với ngày thanh toán tại đợt thanh toán đầu tiên.

e. Mục đích vay: _____.

Khách Hàng cam kết sử dụng Số Tiền Vay đúng mục đích vay. Nếu Khách Hàng sử dụng Số Tiền Vay sai mục đích hoặc cho mục đích bất hợp pháp, Khách Hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

f. Giải ngân Số Tiền Vay:

- Số Tiền Vay sẽ được giải ngân sau khi hồ sơ vay đã được MAFC phê duyệt; đồng thời, Khách Hàng và Bên Bán đã hoàn tất thủ tục mua bán và đăng ký xe ô tô theo quy định pháp luật; Khách Hàng đã mua bảo hiểm cho Tài Sản Thế Chấp và cung cấp chứng từ cho MAFC theo yêu cầu; hoàn tất đăng ký giao dịch bảo đảm đối với Tài Sản Thế Chấp và hoàn thành các điều kiện khác căn cứ trên Thông báo phê duyệt khoản vay của MAFC. Ngày giải ngân sẽ được MAFC thông báo cho Khách Hàng thông qua cách thức được quy định tại Khoản 6.7 Điều 6 của Hợp Đồng này (“**Ngày Giải Ngân**”).
- Số Tiền Vay sẽ được giải ngân bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán hoặc Số Tiền Vay sẽ được giải ngân bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên Vay theo đề nghị của Bên Vay phù hợp với quy định của MAFC và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN VAY

3.1 Lãi Suất:

a. Lãi Suất và cách tính Lãi Suất được áp dụng với Khách Hàng như sau:

- Mức Lãi Suất là: _____ %/năm (một năm là 365 ngày) cố định trong _____ tháng đầu tiên tính từ thời điểm giải ngân. Sau đó, sẽ được thay đổi và định kỳ xem xét [_____] tháng một lần. Việc điều chỉnh lãi suất sẽ được thực hiện vào ngày đầu tiên của mỗi kỳ điều chỉnh. Lãi suất mới sẽ được áp dụng từ ngày đầu tiên của kỳ điều chỉnh và duy trì đến hết kỳ điều chỉnh đó (*).
- Mức Lãi Suất định kỳ thay đổi này được quyết định dựa trên công thức sau:

$$\text{Lãi Suất Thả Nổi (một năm 365 ngày)} = \text{Lãi Suất Cơ Bản} + \text{Biên độ}$$

Trong đó:

- Lãi Suất Cơ Bản sẽ được MAFC xem xét điều chỉnh dựa trên (i) chi phí vốn và (ii) phân bù rủi ro kinh doanh của MAFC. Lãi Suất Cơ Bản được thông báo trên website của MAFC tại <https://mafc.com.vn/>. Mức Lãi Suất Cơ Bản áp dụng trong kỳ điều chỉnh lãi suất sẽ tương đương với mức Lãi Suất Cơ Bản được thông báo tại ngày điều chỉnh và áp dụng trong kỳ điều chỉnh.
- Biên độ bằng _____ %/năm (*).

(*) Mức Lãi Suất cố định và Biên độ của Lãi Suất Thả Nổi có thể được điều chỉnh trong trường hợp Khách Hàng/Bên Thế Chấp không tuân thủ đầy đủ các quy định về mua, duy trì bảo hiểm đối với Tài Sản Thế Chấp như được quy định tại Hợp đồng này và/hoặc Hợp Đồng Thế Chấp:

- Mức Lãi Suất cố định và Biên độ của Lãi Suất Thả Nổi trên đây sẽ được điều chỉnh tăng thêm 2%/năm hoặc một mức thấp hơn theo Thông báo Lãi Suất mới (“**Biên độ lãi suất tăng thêm**”).
- Thời điểm áp dụng Biên độ lãi suất tăng thêm: ngày liền sau ngày hết hạn của hợp đồng bảo hiểm mà trước đó Khách Hàng đã cung cấp cho MAFC.

b. Thông báo Lãi Suất mới (nếu có) sẽ là một phần không tách rời của Hợp Đồng và được thông báo cho Khách Hàng theo cách thức được quy định tại Khoản 6.7 Điều 6 của Hợp Đồng này.

c. Phương pháp tính lãi:

- Công thức tính lãi:

$$\text{Số tiền lãi} = \frac{\sum (\text{Số dư thực tế} \times \text{số ngày duy trì số dư thực tế} \times \text{Lãi suất})}{365}$$

- Lãi suất tính lãi: Được quy đổi theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày.
- Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày giải ngân khoản cấp tín dụng đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản cấp tín dụng và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
- Số dư thực tế: Là số dư cuối ngày tính lãi của số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà bên nhận cấp tín dụng còn phải trả cho bên cấp tín dụng được sử dụng để tính lãi theo thỏa thuận và quy định của pháp luật về cấp tín dụng.
- Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi.

3.2 Phương Thức Vay: Cho vay từng lần.

3.3 Biện pháp bảo đảm khoản vay:

Hai bên đồng ý áp dụng hình thức vay có bảo đảm với Tài Sản Thế Chấp là chính xe ô tô Khách Hàng mua của Bên Bán, chi tiết như sau:

- Nhân hiệu: _____
- Loại xe: _____
- Số loại: _____
- Số khung: _____
- Số máy: _____

3.4 Giá Trị Tài Sản Thế Chấp: _____ VND (Bằng chữ: _____).

ĐIỀU 4: THANH TOÁN NỢ GỐC, TIỀN LÃI VÀ CÁC NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHÁC

4.1 Thanh toán khoản vay:

- a. Khách Hàng đồng ý thanh toán nợ gốc và tiền lãi được tính theo Lãi Suất bằng việc thanh toán Số Tiền Trả Hàng Tháng không trễ hơn Ngày Thanh Toán được đề cập tại Điểm d Điều 2. Nếu một Ngày Thanh Toán không phải là Ngày Làm Việc thì Số Tiền Trả Hàng Tháng tương ứng phải được Khách Hàng thanh toán vào Ngày Làm Việc ngay sau Ngày Thanh Toán đó. Khách Hàng sẽ thực hiện tất cả các khoản thanh toán theo Hợp Đồng này cho MAFC bằng tiền Đồng Việt Nam theo đúng Lịch Thanh Toán.
- b. Tất cả các khoản thanh toán của Khách Hàng sẽ được thực hiện bằng cách thanh toán qua ngân hàng hoặc bằng các kênh thanh toán khác được đề cập cụ thể tại Hướng Dẫn Thanh Toán. Trong trường hợp đặc biệt, nhân viên MAFC hoặc bên thu hộ có thể thu tiền mặt trực tiếp từ Khách Hàng với điều kiện phải giao cho Khách Hàng phiếu thu/biên nhận hợp lệ có con dấu của MAFC. Mọi hình thức thanh toán của Khách Hàng vào tài khoản cá nhân của và/hoặc trực tiếp cho bất kỳ nhân viên nào của MAFC hoặc của bên thu hộ không theo đúng thể thức đã thỏa thuận đều không được xem là hợp lệ.
- c. Khách Hàng đồng ý thanh toán các khoản phí liên quan đến hoạt động thanh toán khoản vay theo Khoản 4.2 Điều 4 Hợp Đồng này.
- d. Khách Hàng sẽ được xem là đã thực hiện một khoản thanh toán cho MAFC với điều kiện: (i) nội dung thanh toán có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của MAFC và (ii) khoản thanh toán đó đã được ghi có vào tài khoản của MAFC hoặc MAFC đã nhận được khoản thanh toán đó.
- e. Khi Hợp Đồng chấm dứt, sau khi Khách Hàng tất toán khoản vay và hoàn tất các nghĩa vụ tài chính khác với MAFC, MAFC sẽ gửi tin nhắn thông báo về số tiền dư (nếu có) đến Khách Hàng thông qua ứng dụng mạng xã hội từ tài khoản chính thức của MAFC và thông báo số tiền dư đó trên website (mafc.com.vn) trong vòng 03 (ba) tháng đối với số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 120.000 đồng và trong vòng 06 (sáu) tháng đối với số tiền lớn hơn 120.000 đồng. Sau thời hạn

này, nếu Khách Hàng không liên hệ MAFC để nhận lại số tiền dư, MAFC sẽ được quyền hiểu là Khách Hàng đã từ bỏ quyền sở hữu, khi đó, số tiền dư này sẽ thuộc sở hữu của MAFC. Tuy nhiên MAFC đồng ý khôi phục quyền sở hữu số tiền dư đó cho Khách Hàng, vào bất cứ thời điểm nào Khách Hàng yêu cầu, với điều kiện Khách Hàng có thể chứng minh quyền sở hữu của mình một cách hợp pháp.

- f. Trừ khi pháp luật có quy định khác, bất kỳ khoản tiền nào do Khách Hàng thanh toán theo Hợp Đồng này sẽ được sử dụng để trả theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Đối với các khoản vay trong hạn: các loại phí được đề cập tại Khoản 4.2 Điều 4 bên dưới, các loại phí khác (nếu có), tiền lãi, tiền gốc; (2) đối với các khoản vay quá hạn: nợ gốc quá hạn, tiền lãi trên nợ gốc bị quá hạn, nợ gốc đến hạn, tiền lãi trên nợ gốc mà đến hạn chưa trả, tiền lãi chậm trả, các loại phí được đề cập tại Khoản 4.2 Điều 4 bên dưới và sau cùng là các khoản còn lại.

4.2 Trả nợ trước hạn:

Trong Thời Hạn Cho Vay, Khách Hàng có thể thanh toán sớm một phần hoặc toàn bộ Số Tiền Trả Hàng Tháng:

- a. Trường hợp Khách Hàng thanh toán nhiều hơn so với Số Tiền Trả Hàng Tháng theo Lịch Thanh Toán, khoản chênh lệch này sẽ tự động được khấu trừ cho các đợt thanh toán ngay tiếp sau đó theo thứ tự ưu tiên thanh toán được quy định tại Điểm f Khoản 4.1 Điều 4 này.

Trường hợp Khách Hàng muốn hoàn trả một phần nợ gốc trước Thời Hạn, Khách Hàng phải thông báo cho MAFC và thanh toán cho MAFC số nợ gốc mà Khách Hàng muốn trả trước Thời Hạn, tiền lãi phát sinh tính đến ngày Khách Hàng trả nợ trước hạn và một khoản phí như sau:

- _____ trên số nợ gốc trả trước Thời Hạn (12 tháng đầu tiên tính từ Ngày Giải Ngân).
- _____ trên số nợ gốc trả trước Thời Hạn (>12 đến 24 tháng tính từ Ngày Giải Ngân).
- _____ trên số nợ gốc trả trước Thời Hạn (>24 đến 36 tháng tính từ Ngày Giải Ngân).
- Trên 36 tháng tính từ Ngày Giải Ngân: Miễn phí.

Đồng thời, MAFC sẽ cung cấp cho Khách Hàng Lịch Thanh Toán mới theo cách thức được quy định tại Khoản 6.7 Điều 6 của Hợp Đồng.

- b. Trường hợp Khách Hàng muốn tắt toán Hợp Đồng trước Thời Hạn, Khách Hàng phải thông báo cho MAFC và thanh toán một lần cho MAFC toàn bộ Dư Nợ còn lại cộng với tiền lãi phát sinh tính đến ngày Khách Hàng tắt toán cộng với một khoản phí như sau:

- _____ trên số nợ gốc còn lại (12 tháng đầu tiên tính từ Ngày Giải Ngân).
- _____ trên số nợ gốc còn lại (>12 đến 24 tháng tính từ Ngày Giải Ngân).
- _____ trên số nợ gốc còn lại (>24 đến 36 tháng tính từ Ngày Giải Ngân).
- Trên 36 tháng tính từ Ngày Giải Ngân: Miễn phí.

4.3 Trả nợ trễ hạn:

Khi đến hạn thanh toán mà Khách Hàng không trả hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thỏa thuận, thì ngoài việc trả lãi trên nợ gốc theo Lãi Suất đã thỏa thuận tương ứng với Thời Hạn Cho Vay mà đến hạn chưa trả thì Khách Hàng còn phải chịu tiền lãi trên nợ gốc bị quá hạn và tiền lãi chậm trả như sau:

- a. Tiền lãi trên nợ gốc quá hạn tối đa sẽ được tính theo công thức sau: $150\% \times (\text{Lãi Suất (một năm 365 ngày)}) \times (\text{Nợ gốc quá hạn}) \times (\text{Số ngày trễ hạn}/365)$.
- b. Tiền lãi chậm trả tối đa sẽ được tính theo công thức sau: $10\% \times (\text{Số dư lãi chậm trả}) \times (\text{Số ngày trễ hạn}/365)$.
- c. Tiền lãi trên nợ gốc quá hạn và tiền lãi chậm trả quy định tại Điểm a và b Khoản 4.3 Điều 4 này sẽ được áp dụng cho bất kỳ và tất cả các khoản nợ đến hạn phải trả liên quan đến Số Tiền Vay mà Khách Hàng chưa thanh toán cho MAFC và sẽ được tính từ ngày tiếp theo ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày Khách Hàng thanh toán đầy đủ cho MAFC.
- d. Khi phát sinh tiền lãi trên nợ gốc bị quá hạn và tiền lãi chậm trả, MAFC sẽ thông báo cho Khách Hàng bằng một trong các cách thức được đề cập tại Điều 9 Hợp Đồng này.

4.4 Cơ cấu lại thời hạn trả nợ:

- a. Trong Thời Hạn Cho Vay, nếu Khách Hàng không đủ khả năng thanh toán Số Tiền Trả Hàng Tháng theo Ngày Thanh Toán cụ thể quy định tại Lịch Thanh Toán và muốn đề nghị thay đổi Lịch Thanh Toán, thì phải được MAFC xem xét và chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Trong trường hợp này, Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán cho MAFC các khoản quy định tại Khoản 4.3 Điều 4 này.
- b. Sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Lịch Thanh Toán mới, tiền lãi trên nợ gốc quá hạn và tiền lãi chậm trả sẽ được tính như trường hợp trả nợ trễ hạn quy định tại Khoản 4.3 Điều 4 này.
- c. Khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, Khách Hàng phải chấp nhận bị chuyển nhóm nợ theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm.
- d. Khách Hàng phải chịu mức Lãi Suất mới (nếu có) áp dụng tương tự như quy định tại Khoản 3.1 Điều 3 của Hợp Đồng này.

4.5 Chuyển nợ quá hạn:

MAFC có quyền chuyển nợ quá hạn đối với nợ gốc mà Khách Hàng không trả được nợ đúng hạn theo thỏa thuận và không được MAFC chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Khi đó, MAFC sẽ gửi thông báo cho Khách Hàng về việc chuyển nợ quá hạn bằng một trong các cách thức được đề cập tại Điều 9 Hợp Đồng này. Trách nhiệm của Khách Hàng phát sinh từ việc chuyển nợ quá hạn không phụ thuộc vào việc thông báo của MAFC. Nội dung thông báo về việc chuyển nợ quá hạn bao gồm số dư nợ gốc bị quá hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn, lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn và nội dung khác (nếu có).

ĐIỀU 5: BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ THANH TOÁN KHOẢN VAY

Để bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả khoản vay cho MAFC, Khách Hàng đồng ý thế chấp cho MAFC Tài Sản Thế Chấp (được quy định chi tiết trong Hợp Đồng Thế Chấp) bằng cách ký kết một hợp đồng thế chấp theo mẫu do MAFC cung cấp. Khách Hàng cam kết cung cấp các biện pháp bảo đảm bổ sung nếu MAFC có yêu cầu.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

- 6.1** Khách Hàng sẽ được MAFC giải ngân Số Tiền Vay đúng theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này.
- 6.2** Khách Hàng phải sử dụng Số Tiền Vay đúng mục đích và thanh toán cho MAFC nợ gốc, tiền lãi và các khoản phải trả khác đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận tại Hợp Đồng và phải tuân thủ phương thức thanh toán và phải thanh toán theo trình tự và quy trình đã thỏa thuận.
- 6.3** Khách Hàng sẽ phối hợp với MAFC và cung cấp các tài liệu liên quan đến khoản vay để MAFC thực hiện thẩm định và quyết định cho vay; đồng ý rằng MAFC có quyền xác thực bất kỳ thông tin nào hoặc yêu cầu Khách Hàng thông báo, cung cấp thông tin về việc sử dụng vốn vay, tình hình tài chính, tài sản, thu nhập, nơi ở mới nhất của Khách Hàng và các thông tin khác liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Khách Hàng.
- 6.4** Khách Hàng có nghĩa vụ cung cấp các chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay trong vòng 45 ngày kể từ Ngày Giải Ngân khoản vay và tạo điều kiện cho MAFC kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay nếu có yêu cầu từ MAFC.
- 6.5** Khách Hàng theo đây cam kết rằng tất cả các thông tin cung cấp cho MAFC là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của thông tin cung cấp. Khách Hàng phải thông báo cho MAFC trong thời hạn 03 (ba) Ngày Làm Việc khi có bất kỳ thay đổi nào trong những thông tin đã cung cấp cho MAFC như địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại, việc làm, công việc hay nghề nghiệp, nơi làm việc, tình trạng hôn nhân.
- 6.6** Khách Hàng đồng ý cho MAFC hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác sử dụng thông tin cung cấp bởi Khách Hàng cho mục đích: (i) thẩm định, đối chiếu, xác nhận thông tin của Khách Hàng bằng bất kỳ phương tiện hợp pháp nào và với bất kỳ nguồn thông tin hợp pháp nào; (ii) đăng ký giao dịch bảo đảm; (iii) cung cấp cho các trung tâm/công ty thông tin tín dụng; (iv) cung cấp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu; (v) thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp khác của Khách Hàng và MAFC.

- 6.7 Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng sẽ tiếp nhận các thông tin liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng (bao gồm cả việc thay đổi Lãi Suất và các vấn đề khác được đề cập trong Hợp Đồng này) từ MAFC theo phương thức thông báo tại Điều 9 Hợp Đồng.
- 6.8 Khách Hàng không được phép chuyển nhượng hay chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng cho bất kỳ bên thứ ba nào khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MAFC.
- 6.9 Khách Hàng đồng ý rằng MAFC được quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ Dư Nợ cũng như thông tin về các khoản nợ của Khách Hàng theo Hợp Đồng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác để xử lý nợ và/hoặc mua bán nợ theo quy định của pháp luật và MAFC sẽ thông báo cho Khách Hàng biết thông tin về việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao này. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên thứ ba sẽ tuân theo quy định pháp luật có liên quan.
- 6.10 Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến việc đăng ký xe ô tô, xin cấp biển số và các thủ tục và/hoặc dịch vụ liên quan khác theo thỏa thuận với Bên Bán; đăng ký giao dịch bảo đảm, phí chuyển tiền, phí và chi phí liên quan đến việc quản lý, xử lý và định giá Tài Sản Thế Chấp, bán Tài Sản Thế Chấp và/hoặc dịch vụ liên quan khác.
- 6.11 Khách Hàng phải thực hiện đúng theo các điều khoản và cam kết tại Hợp Đồng này và phải bồi thường cho MAFC toàn bộ thiệt hại, mất mát do hoặc liên quan đến việc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng.
- 6.12 Khách Hàng có nghĩa vụ giữ gìn Tài Sản Thế Chấp trong điều kiện bảo quản và sử dụng tốt nhất. Khách Hàng có nghĩa vụ thông báo cho MAFC bằng văn bản bất kỳ sự thay đổi của Tài Sản Thế Chấp và/hoặc các vấn đề khác ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp Đồng. Nếu Tài Sản Thế Chấp bị hư hỏng mà ảnh hưởng đến việc sử dụng Tài Sản Thế Chấp hoặc Tài Sản Thế Chấp bị mất, tất cả các khoản chưa thanh toán của Khách Hàng sẽ lập tức trở thành khoản nợ đến hạn và phải trả cho MAFC ngay lập tức.
- 6.13 Khách Hàng thừa nhận rằng một trong số hoặc tất cả các Khách Hàng có quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất đối với Tài Sản Thế Chấp. Khách Hàng không được tặng cho, cho thuê mượn, bán Tài Sản Thế Chấp, dùng Tài Sản Thế Chấp để làm vật bảo đảm, cầm cố hoặc thế chấp nợ cho mình hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, ngoài ra cũng không được trao đổi hoặc chuyển quyền sử dụng và/hoặc quyền sở hữu Tài Sản Thế Chấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của MAFC. Nếu một trong những việc đó xảy ra, tất cả các khoản chưa thanh toán của Khách Hàng sẽ lập tức trở thành khoản nợ đến hạn và phải trả cho MAFC ngay lập tức.
- 6.14 Trường hợp MAFC phải xử lý tài sản của Khách Hàng để thu hồi nợ, Khách Hàng cam kết tự nguyện bàn giao tài sản và không được thực hiện các hành vi cản trở.
- 6.15 Khách Hàng cam kết, trong suốt thời gian có hiệu lực của Hợp Đồng này, sẽ mua, duy trì bảo hiểm cho Tài Sản Thế Chấp để bảo hiểm cho giá trị của Tài Sản Thế Chấp và chỉ định MAFC là người thụ hưởng duy nhất tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm và yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả khoản tiền bảo hiểm mà Khách Hàng có quyền nhận theo hợp đồng bảo hiểm cho MAFC khi xảy ra một sự kiện bảo hiểm. Trong trường hợp công ty bảo hiểm chi trả bất kỳ khoản nào liên quan đến Tài Sản Thế Chấp cho Khách Hàng thì Khách Hàng phải chuyển lại đầy đủ cho MAFC các khoản tiền đó theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm liên quan.
- 6.16 Khách Hàng được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bằng cách gửi văn bản thông báo cho MAFC và thực hiện thanh toán các khoản tiền theo quy định tại Điểm b Khoản 4.2 Điều 4 của Hợp Đồng.
- 6.17 Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp Đồng và theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MAFC

- 7.1 MAFC có quyền sử dụng các biện pháp đơn độc, thu hồi nợ hợp pháp để thu các khoản tiền chưa thanh toán từ Khách Hàng, bao gồm (i) gửi tin nhắn và/hoặc gọi vào các số điện thoại Khách Hàng đã cung cấp trong thời gian pháp luật cho phép để nhắc Khách Hàng về ngày và số tiền thanh toán hoặc yêu cầu thanh toán nợ đến hạn và quá hạn; (ii) gửi tin nhắn và/hoặc gọi vào các số điện thoại Khách Hàng cung cấp cho MAFC trong thời gian pháp luật cho phép để tìm kiếm sự hỗ trợ về thông tin của Khách Hàng hoặc hỗ trợ truyền đạt thông tin thanh toán đến Khách Hàng; (iii) thông báo bằng văn bản đến địa chỉ Khách Hàng cung cấp trong Hợp Đồng và/hoặc

địa chỉ nơi Khách Hàng đang cư trú và/hoặc nơi Khách Hàng đang làm việc; (iv) MAFC tự mình hoặc chuyển giao tất cả yêu cầu thanh toán khoản nợ, thông tin, tài liệu, dữ liệu về khoản nợ cho bên thứ ba theo quy định pháp luật mà không cần sự đồng ý của Khách Hàng để thu các khoản nợ quá hạn; (v) xử lý Tài Sản Thế Chấp của Khách Hàng; (vi) thực hiện các thủ tục tố tụng cần thiết theo quy định của pháp luật và (vii) các biện pháp khác phù hợp với quy định pháp luật. Trường hợp sau khi áp dụng các biện pháp thu hồi nợ nhưng vẫn không đủ để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đối với MAFC, thì Khách Hàng hoặc bên thứ ba (nếu có) có trách nhiệm tiếp tục trả đầy đủ nợ gốc và lãi tiền vay cho MAFC.

- 7.2 Thu các khoản phí, nợ gốc và lãi đối với Khách Hàng theo các điều khoản đã cam kết trong Hợp Đồng.
- 7.3 MAFC có quyền kiểm tra tình trạng và điều kiện sử dụng Tài Sản Thế Chấp của Khách Hàng. MAFC có quyền áp dụng hình thức tiền phạt và/hoặc phí đặc biệt (nếu có), trong phạm vi luật pháp cho phép, trong trường hợp MAFC phát hiện ra Khách Hàng không sử dụng Tài Sản Thế Chấp theo đúng thỏa thuận tại Hợp Đồng.
- 7.4 MAFC có quyền xác thực bất kỳ thông tin nào hoặc yêu cầu Khách Hàng thông báo, cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tài sản, thu nhập của Khách Hàng và các thông tin khác liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ của Khách Hàng.
- 7.5 MAFC có quyền đơn phương chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, bằng cách gửi văn bản thông báo cho Khách Hàng và yêu cầu Khách Hàng thanh toán toàn bộ Dư Nợ ngay lập tức trong trường hợp (i) Khách Hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào và/hoặc bất kỳ cam kết nào và/hoặc bất kỳ thỏa thuận nào đã được đề cập tại Hợp Đồng này và/hoặc Hợp Đồng Thế Chấp và/hoặc (ii) cung cấp thông tin sai sự thật. Theo đó, tất cả các khoản nợ phải trả của Khách Hàng sẽ ngay lập tức trở thành nợ đến hạn. Thông báo đơn phương chấm dứt Hợp Đồng, thu hồi nợ trước hạn của MAFC gửi Khách Hàng sẽ tối thiểu bao gồm các nội dung sau: thời điểm chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn; thời hạn hoàn trả số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn; thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn.
- 7.6 Trường hợp Khách Hàng/Bên Thế Chấp không tuân thủ đầy đủ các quy định về mua, duy trì bảo hiểm đối với Tài Sản Thế Chấp như được quy định tại Hợp Đồng này và/hoặc Hợp Đồng Thế Chấp, Khách Hàng đồng ý rằng MAFC có quyền áp dụng một trong các biện pháp sau:
 - (i) Áp dụng Biên độ lãi suất tăng thêm theo Điều 3 Hợp Đồng này; hoặc
 - (ii) Thay mặt Khách Hàng/Bên Thế Chấp mua hoặc tái tục bảo hiểm cho Tài Sản Thế Chấp. MAFC được quyết định việc lựa chọn công ty bảo hiểm, phí bảo hiểm, các nội dung của hợp đồng bảo hiểm, các vấn đề liên quan khi mua bảo hiểm và thay mặt Khách Hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm. Khách Hàng đồng ý sẽ bồi hoàn ngay cho MAFC các khoản chi phí phát sinh với MAFC khi thực hiện công việc này ("**Khoản Ứng Trước**"). Trong trường hợp Khách Hàng chậm thanh toán Khoản Ứng Trước này, Khách Hàng đồng ý chịu lãi chậm trả như sau:
 - Lãi chậm trả bằng (=) Khoản Ứng Trước nhân với (x) lãi suất chậm trả (%/năm) nhân với (x) thời gian chậm trả chia cho (:) 365;
 - Lãi suất chậm trả bằng với mức lãi suất đang được áp dụng cho Khách Hàng theo Hợp Đồng này tại thời điểm phát sinh chi phí;
 - Thời gian chậm trả được tính từ ngày liền sau ngày MAFC thông báo về Khoản Ứng Trước cho Khách Hàng cho đến ngày Khách Hàng thanh toán đầy đủ Khoản Ứng Trước.

Bất kể việc áp dụng biện pháp nào trên đây, MAFC bảo lưu quyền đơn phương chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn và xử lý Tài Sản Thế Chấp theo quy định tại Hợp Đồng này và Hợp Đồng Thế Chấp.

- 7.7 Có trách nhiệm bảo vệ thông tin của Khách Hàng. Trong trường hợp MAFC tự mình hoặc ủy quyền, thuê bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ

thông tin của Khách Hàng thì phải bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Khách Hàng theo quy định của pháp luật.

7.8 Thực hiện đúng các thỏa thuận quy định tại Hợp Đồng này.

7.9 Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại Hợp Đồng và theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

8.1. Trường hợp bất khả kháng là trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện nào một cách khách quan, không thể lường trước được, không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, trực tiếp ngăn cản một Bên trong Hợp Đồng thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Bên còn lại, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sự kiện thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, sự ngăn cấm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (“Trường Hợp Bất Khả Kháng”). Tuy nhiên, mọi sự khó khăn hoặc trì trệ về mặt tài chính sẽ không được xem là Trường Hợp Bất Khả Kháng.

8.2. Bên gặp Trường Hợp Bất Khả Kháng sẽ được miễn trừ trách nhiệm của mình đối với Bên còn lại mà bị ảnh hưởng bởi Trường Hợp Bất Khả Kháng, miễn là đã tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ sau (i) trong vòng 24 giờ từ thời điểm gặp Trường Hợp Bất Khả Kháng, thông báo cho Bên còn lại biết về việc xảy ra Trường Hợp Bất Khả Kháng bằng một trong các cách thức được đề cập tại Điều 9 Hợp Đồng, (ii) trong vòng 7 (bảy) ngày từ ngày gặp Trường Hợp Bất Khả Kháng, thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản, trong đó nêu rõ nguyên nhân, hậu quả của Trường Hợp Bất Khả Kháng, các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục Trường Hợp Bất Khả Kháng, (iii) nỗ lực sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn, giảm thiểu, khắc phục hậu quả bất lợi của Trường Hợp Bất Khả Kháng, (iv) trong khoảng thời gian không thể thực hiện nghĩa vụ bị ảnh hưởng bởi Trường Hợp Bất Khả Kháng, vẫn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ khác của mình mà không bị ảnh hưởng bởi Trường Hợp Bất Khả Kháng, và (v) ngay sau khi Trường Hợp Bất Khả Kháng chấm dứt, thông báo cho Bên còn lại biết và tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng.

8.3. Nghĩa vụ bị ảnh hưởng bởi Trường Hợp Bất Khả Kháng sẽ được kéo dài thời gian thực hiện thêm một khoảng thời gian đúng bằng thời gian diễn ra Trường Hợp Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều này và thời gian hợp lý để khắc phục hậu quả.

ĐIỀU 9: THÔNG BÁO

9.1. Khách Hàng và MAFC thống nhất rằng tất cả các thông tin, tài liệu, dữ liệu, trao đổi giữa MAFC và Khách Hàng liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này (gọi chung là “Thông Báo”) được coi là hợp lệ nếu được thực hiện thông qua một hoặc một số các cách thức sau: (i) Điện thoại (số điện thoại của Khách Hàng và đường dây nóng của MAFC); (ii) Tin nhắn SMS gửi đến số điện thoại của Khách Hàng cung cấp; (iii) Thư điện tử (email) được gửi qua địa chỉ email do Khách Hàng cung cấp và các địa chỉ email chính thức của MAFC; (iv) Bằng văn bản gửi đến địa chỉ của các Bên nêu tại Hợp Đồng hoặc địa chỉ mới nhất đã được bên thay đổi thông báo; (v) Thông qua website <https://mafc.com.vn/> hoặc các ứng dụng điện thoại thông minh do MAFC xây dựng hoặc MAFC sử dụng từ đối tác phù hợp với quy định pháp luật và cho phép Khách Hàng tải về điện thoại của mình; (vi) Tin nhắn được gửi từ tài khoản ứng dụng mạng xã hội chính thức của MAFC đến tài khoản mạng xã hội tương ứng của Khách Hàng.

9.2. Trong trường hợp Khách Hàng nhu cầu thay đổi địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đã đăng ký hoặc cung cấp cho MAFC, Khách Hàng phải thông báo cho MAFC. Trường hợp Khách Hàng thay đổi địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử mà không thực hiện thông báo cho MAFC thì được hiểu là không thay đổi và Khách Hàng phải chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc không thông báo cho MAFC.

9.3. Một Thông Báo được xem là đã được một Bên gửi đi cho Bên kia và Bên kia đã nhận được nếu như: (i) được trao tay trực tiếp và bên nhận ký nhận; (ii) sau ba (3) Ngày Làm Việc kể từ ngày gửi bằng thư bảo đảm có đóng dấu của nơi gửi/ bưu điện/ công ty dịch vụ chuyển phát; (iii) khi thực sự nhận được thư điện tử dưới hình thức có thể đọc được; (iv) khi Khách Hàng nhận được cuộc gọi từ MAFC; hoặc (v) tin nhắn tới Khách Hàng được gửi thành công.

ĐIỀU 10: BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

- 10.1.** Điều 10 này được dẫn chiếu đến Thỏa Thuận Về Việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân (“Thỏa Thuận XL DLCN”) mà Khách Hàng đã giao kết với MAFC trước khi MAFC tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng. Điều 10 này được hiểu và diễn giải thống nhất với Thỏa Thuận XL DLCN. Khách Hàng có thể truy cập vào đường dẫn <https://mafc.com.vn/wp-content/uploads/file/thoa-thuan-ve-viec-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf> để có thể xem lại Thỏa Thuận XL DLCN trước khi ký kết Hợp Đồng này.
- 10.2.** Để làm rõ, ngoài các nội dung khác của Thỏa Thuận XL DLCN, bằng việc ký kết Hợp Đồng này, Khách Hàng tuyên bố, đảm bảo và đồng ý rằng:
- Khách Hàng đã hiểu rõ các quyền của mình theo Thỏa Thuận XL DLCN, bao gồm: quyền được biết; quyền đồng ý; quyền truy cập; quyền rút lại sự đồng ý; quyền xóa dữ liệu; quyền hạn chế xử lý dữ liệu; quyền cung cấp dữ liệu; quyền phản đối xử lý dữ liệu; và các quyền khác theo Thỏa Thuận XL DLCN; và
 - Khách Hàng đã được MAFC thông báo rõ ràng về: mục đích xử lý dữ liệu cá nhân; loại dữ liệu cá nhân được xử lý; cách thức xử lý dữ liệu cá nhân; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới mục đích xử lý dữ liệu cá nhân; hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra; và thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc của việc xử lý dữ liệu cá nhân.

ĐIỀU 11: TRA CỨU LỊCH THANH TOÁN THÔNG QUA WEBSITE

- 11.1.** Khi Khách Hàng có yêu cầu tra cứu Lịch Thanh Toán thông qua website <https://mafc.com.vn/lich-thanh-toan/>, MAFC thực hiện định danh Khách Hàng bằng phương thức sau:
- Khách Hàng sử dụng Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Thẻ căn cước, số điện thoại truy cập vào website <https://mafc.com.vn/lich-thanh-toan/> để yêu cầu tra cứu Lịch Thanh Toán.
 - Khách Hàng nhấn vào biểu tượng “tìm kiếm” để qua bước nhập OTP.
 - Khách Hàng nhập mã OTP được gửi duy nhất đến số điện thoại Khách Hàng đăng ký với MAFC. Hiệu lực của mỗi OTP là 3 (ba) phút và Khách Hàng được nhận tối đa 3 OTP trong một ngày.
- 11.2.** Khi nhận được đề nghị của Khách Hàng thông qua phương thức nêu tại Khoản 11.1 Điều 11 Hợp Đồng, MAFC sẽ thực hiện cung cấp Lịch Thanh Toán cho Khách Hàng.
- 11.3.** Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật các Yếu tố xác thực của mình, đồng thời phải thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các Yếu tố xác thực này. Trừ trường hợp thiệt hại phát sinh hoàn toàn do lỗi của MAFC, Khách Hàng phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại xảy ra do các Yếu tố xác thực bị lộ, bị đánh cắp, bị lợi dụng vì bất cứ lý do gì.
- 11.4.** Khi Khách Hàng phát hiện các Yếu tố xác thực không còn thuộc sự kiểm soát của mình thì phải thông báo ngay lập tức cho MAFC. Khách Hàng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro phát sinh do người không được phép thực hiện trong khoảng thời gian từ khi thông báo đến thời điểm MAFC xác nhận đã nhận được thông báo từ Khách Hàng.

ĐIỀU 12: THỎA THUẬN CHO VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Khách Hàng, bằng việc ký vào Hợp Đồng này và nhằm mục đích được cung cấp thông tin một cách đầy đủ, nhanh chóng, tiện lợi, yêu cầu MAFC gửi nội dung có chứa đường dẫn liên kết (hyperlink) để truy cập vào các trang tin điện tử (website), ứng dụng di động, thông qua các cách thức bao gồm nhưng không giới hạn bởi tin nhắn SMS, thư điện tử (e-mail), ứng dụng điện thoại, tin nhắn được gửi từ ứng dụng mạng xã hội hoặc cách thức khác phù hợp với Khoản 9.1 Điều 9 Hợp Đồng này; và MAFC đồng ý thực hiện theo yêu cầu như vậy.

ĐIỀU 13: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 13.1.** Hợp Đồng này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam về mọi vấn đề.
- 13.2.** Bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp nào liên quan đến hoặc phát sinh từ Hợp Đồng này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.
- 13.3.** Hợp Đồng này được xem như là đã ký kết và có hiệu lực kể từ ngày (i) đại diện có thẩm quyền của MAFC ký tên, đóng dấu và (ii) Khách Hàng đã hoàn tất việc ký kết, được ghi ở phần đầu Hợp Đồng, và chấm dứt hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng hoàn tất thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo Hợp Đồng hoặc chấm dứt theo quy định tại Hợp Đồng này.
- 13.4.** Trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác, bất cứ thay đổi nào liên quan đến Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản và được các bên ký xác nhận.
- 13.5.** Việc vô hiệu, không thực hiện được của một hoặc một số điều khoản của Hợp Đồng này sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và thực thi của các điều khoản còn lại của Hợp Đồng.
- 13.6.** Khách Hàng đã đọc và hiểu rõ toàn bộ và từng điều kiện và điều khoản của Hợp Đồng.
- 13.7.** Hợp Đồng này được lập thành 03 (ba) bản chính bằng tiếng Việt có giá trị như nhau. Bên Vay giữ một (1) bản và Bên Cho Vay giữ hai (2) bản để thực hiện.
- 13.8.** Bằng việc ký tên dưới đây, Khách Hàng xác nhận đã được MAFC giải thích chính xác, đầy đủ, trung thực các nội dung cơ bản tại Hợp Đồng trong đó bao gồm cả quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng, các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, biện pháp xử lý trong trường hợp Khách Hàng không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng để Khách Hàng xem xét, quyết định trước khi ký vào Hợp Đồng này.

BÊN VAY*(Ký tên, ghi rõ họ tên)***BÊN CHO VAY***(Ký tên, đóng dấu)*